

Memorandum

Fecha: Septiembre 23, 2009
Para: Todo el Personal
De: Rodrigo J. Eisenmann, Gerente General
Ref.: Responsabilidad sobre vehículos de la empresa

Calle 4a. Parque Industrial
Costa del Este
Apartado 0643-00069
Panamá, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 271-1824
Fax: (507) 271-1828
info@iconsa.net.com
www.iconsa.net.com

Estimados Señores:

Sirva la presente para informarles, que todo vehículo o equipo entregado para labores exclusivamente de la empresa deberán ser utilizados cumpliendo con todas las normas de la ley, tránsito, cuidados e intereses de la empresa, siendo su responsabilidad el informar inmediatamente a su supervisor sobre cualquier incidente del mismo y tomar las consideraciones estipuladas según nuestro reglamento interno para lo cual citamos los siguientes artículos:

ARTÍCULO 46: Los operadores de vehículos (autos, camiones etc.), conducirán estos cumpliendo con todas las disposiciones legales y reglamentarias de tránsito y atendiendo a los intereses de la empresa, cumpliendo de manera honrada y oportuna el trabajo recomendado. Deberá mantenerlos siempre limpios, cambiar las llantas cuando se ponchen e informar inmediatamente a su jefe inmediato, sobre cualquier desperfecto o accidente del automóvil a fin de tomar las medidas pertinentes. LOS TRABAJADORES no podrán variar innecesariamente sus rutas, ni hacer viajes o paradas innecesarias no aprobadas por la empresa.

ARTÍCULO 47: Los operadores de vehículos no podrán hacer arreglos amigables con terceras personas sin la autorización expresa de la empresa cuando sufran algún accidente. Deberán informar al Gerente o a su superior inmediato de cualquier accidente o contratiempo que les ocurra, aún cuando no se haya causado daños a las personas o a bienes o a terceros. Se prohíbe a LOS TRABAJADORES transportar en los vehículos de la empresa a personas o carga alguna cuyo transporte no ha sido autorizado expresamente por EL EMPLEADOR. La violación de esta norma constituye falta grave y podrá ser sancionada con el despido.

ARTÍCULO 48: EL EMPLEADOR no se hará responsable de las multas y sanciones que impongan las autoridades de Tránsito a los conductores, por infracciones debidas a culpa, dolo o negligencia de EL TRABAJADOR. Adicionalmente, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, EL EMPLEADOR podrá exigir a EL TRABAJADOR que responda por los daños y perjuicios ocasionados a la empresa o a terceros por culpa o negligencia de EL TRABAJADOR, ante la autoridad correspondiente.

Les recordamos que todo empleado que por efecto de la investigación resultase culpable de los daños o colisiones, tiene responsabilidad de los costos de daños ocasionados a dichos vehículos hasta el valor del deducible pagado por la empresa a compañía aseguradora.

Se hace la observación de que cualquier circunstancia mitigante se traerá a sus supervisores para su análisis sobre el caso y evaluación de la situación.

Atentamente,

INGENIERIA CONTINENTAL, S.A.


Rodrigo J. Eisenmann
Gerente General